



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penegakan Hukum di Indonesia

Apakah Hukum Benar-benar sudah Ditegakkan di Negara ini?

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Anggota Kelompok:

Ainun Afifah Azzahra Nasution

(24/541930/TK/60138)

Zahrotul Aliyah

(24/542080/TK/60167)

I Dewa Gede Wahyu Sastra Wiguna

(24/540478/TK/59986)

Syifa Rizki Ramadani

(24/540652/TK/60033)

Zaki Abyasa

(24/541479/TK/60068)

Andriani Lukita Wardhani

(24/541343/TK/60050)

Ghifari Maulana Idroes

(24/541611/TK/60088)

Zaskia Adya Pasha

(24/541447/TK/60065)

Alif PPutra Indraghi

(24/540520/TK/59999)

Indonesia Jadi Negara dengan Supremasi Hukum Terbaik Ke-3 di ASEAN

Supremasi hukum tersebut dinilai berdasarkan 8 faktor dengan 44 sub faktor di dalamnya.



BINTANG RIDZKY ALFATHI



12 JUNI 2025 PUKUL 14.00



smangat
org
Indonesia

Indonesia Jadi Negara dengan Supremasi Hukum Terbaik Ke-3 di ASEAN

Supremasi hukum tersebut dinilai berdasarkan 8 faktor dengan 44 sub faktor di dalamnya.

KOMPAS.com

News Kolom Event ^{NEW} Cahaya Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Lestari Money Properti Edukasi Travel

Membership KOMPAS.com

BAGIKAN:



MK Ubah Syarat Capres-Cawapres, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024

KOMENTAR:



Kompas.com / News / Nasional

Uji Materi Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

MK Ubah Syarat Capres-Cawapres, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024

Kompas.com, 16 Oktober 2023, 16:36 WIB



Add on Google



151



smangat
org
Indonesia

Indonesia Jadi Negara dengan Supremasi Hukum Terbaik Ke-3 di ASEAN

Supremasi hukum tersebut dinilai berdasarkan 8 faktor dengan 44 sub faktor di dalamnya.

KOMPAS.com

News Kolom Event ^{NEW} Cahaya Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Lestari Money Properti Edukasi Travel

Membership KOMPAS.com

BAGIKAN:



MK Ubah Syarat Capres-Cawapres, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024

KOMENTAR:



Kompas.com / News / Nasional

Uji Materi Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

MK Ubah Syarat Capres-Cawapres, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024

Kompas

UTAMA

Bookmark

Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea

smangat
org
Indonesia



Nadiem Kecewa Berat: Kenapa Tuntutan Saya Lebih Besar dari Pembunuh

Nadiem bahkan menyebut tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan kekecewaannya.



Oleh Rifqy Alief Abiyya

Diterbitkan 13 Mei 2026, 20:27 WIB

Share



Perbesar



Bookmark

Kasus Impor
rbukti Tidak

Pengertian & Tujuan Penegakan Hukum

Pengertian

Proses dilakukannya upaya agar norma-norma hukum dijalankan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dasar hukum

UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan
UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI

Tujuan Penegakan Hukum

Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat

Memberikan kepastian hukum

Melindungi hak asasi manusia

Mencegah dan menanggulangi pelanggaran

Menciptakan ketertiban & ketentraman sosial

Studi Kasus Penegakan Hukum

Kasus Nenek Minah (2009)

Seorang nenek berusia 55 tahun di Banyumas dipidana 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao seharga Rp.2000.

Hukum ditegakkan secara formal, tetapi publik mempertanyakan aspek keadilan substantif (salah satu tujuan penegakan hukum).

KPK vs Korupsi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk 2002 untuk menegakkan hukum di bidang korupsi secara independen.

Contoh nyata tujuan penegakan hukum: kepastian hukum, perlindungan HAM warga negara dari kerugian warga negara, dan pencegahan pelanggaran

Dari kedua kasus, kita melihat bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menerapkan aturan secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan **keadilan substantif** dan **kemanfaatan hukum bagi masyarakat**.

Kasus Nenek Minah mencerminkan kelemahan pada faktor keadilan, sementara KPK menjadi contoh lembaga yang menjalankan tujuan penegakan hukum secara sistematis.



Lembaga Penegakan Hukum



Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Kejaksaan Republik Indonesia

Memiliki wewenang luas dalam proses peradilan pidana, khususnya melaksanakan tugas penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.



Mahkamah Agung (MA)

Pengadilan kasasi tertinggi yang bertugas membina keseragaman penerapan hukum agar undang-undang di seluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga eksekutif independen yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi berlandaskan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Proses Penegakan Hukum Pidana KUHP



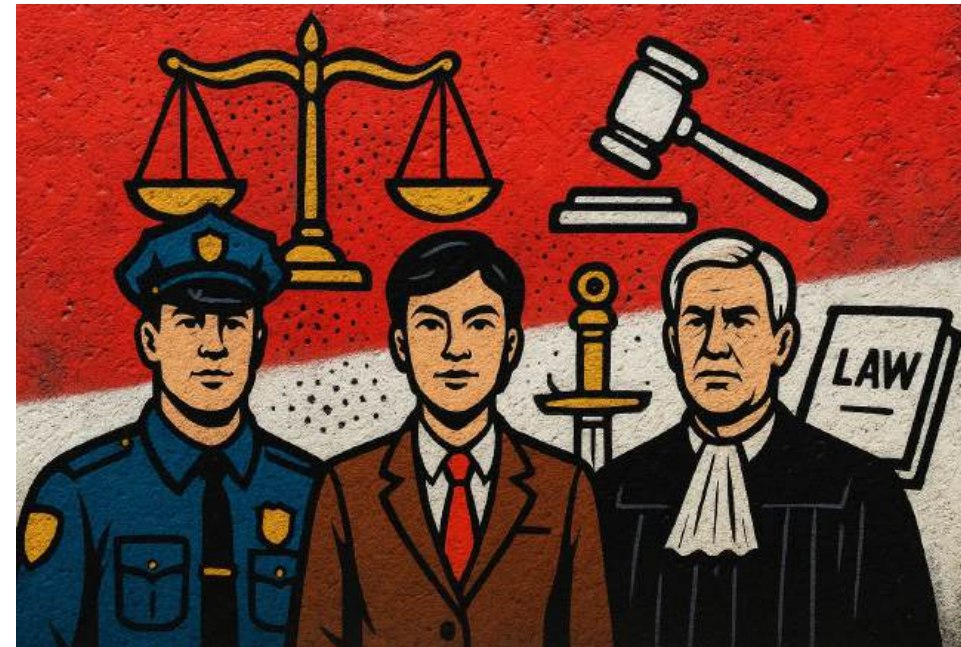
Faktor–faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Substansi Hukum, Aparat Penegak, Sarana & Fasilitas



Substansi Hukum

- Peraturan Jelas & Adil
- Tidak Tumpang Tindih



Aparat Penegak

- Integritas & Profesionalisme
- Fondasi Kepercayaan Publik



Sarana & Fasilitas

- Infrastruktur Kerja Mumpuni
- Dukungan Teknologi & Anggaran

Masyarakat & Budaya Hukum



Masyarakat

- Kesadaran & Kepatuhan Hukum
- Partisipasi Aktif Warga



Budaya Hukum

- Kebiasaan & Nilai yang Mengakar
- Hindari Sikap "Permisif"

PELANGGARAN HUKUM DAN JENIS SANKSI



Sanksi Pidana

- Penjara / kurungan
- Denda
- Hukuman mati
- Pencabutan hak tertentu



Sanksi Perdata

- Ganti rugi
- Pemenuhan perjanjian
- Pembatalan perjanjian
- Sita jaminan



Sanksi Administratif

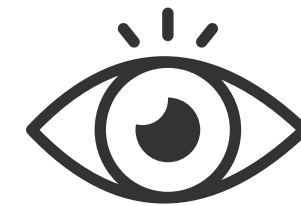
- Peringatan tertulis
- Pencabutan izin
- Denda administratif
- Pemberhentian jabatan

Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Melaporkan tindak pidana
- Menjadi saksi secara jujur
- Mematuhi peraturan lalu lintas & ketertiban
- Aktif di lembaga pengawasan masyarakat



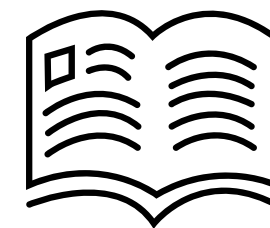
• Pengawasan Sosial

Masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan & penegakan hukum



• Pelaporan Pelanggran

UU No. 31/2014 melindungi saksi dan pelapor tindak pidana



• Pendidikan Hukum

Membangun kesadaran hukum sejak dini melalui sekolah & komunitas

Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

MARI KITA MAIN!



Masalah Internal Aparat

- Korupsi Aparat

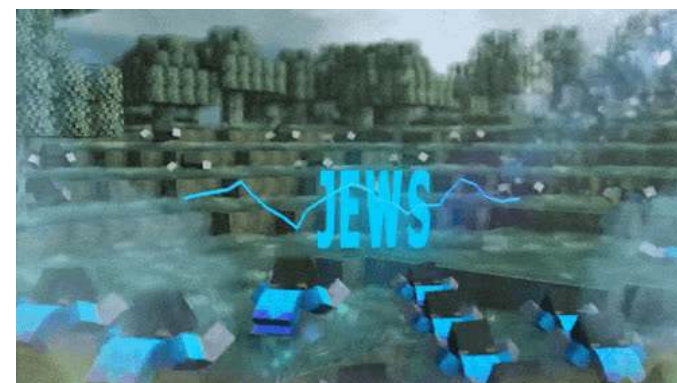
Suap dan penyalahgunaan jabatan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

- Mafia Hukum

Adanya jaringan informal yang memengaruhi proses peradilan dan penegakan hukum.

- Pendekatan Represif / Militerisasi Polisi

Penggunaan pendekatan dan perlengkapan semi-militer berisiko menciptakan penegakan hukum yang lebih represif dan berjarak dengan masyarakat.



no way bro



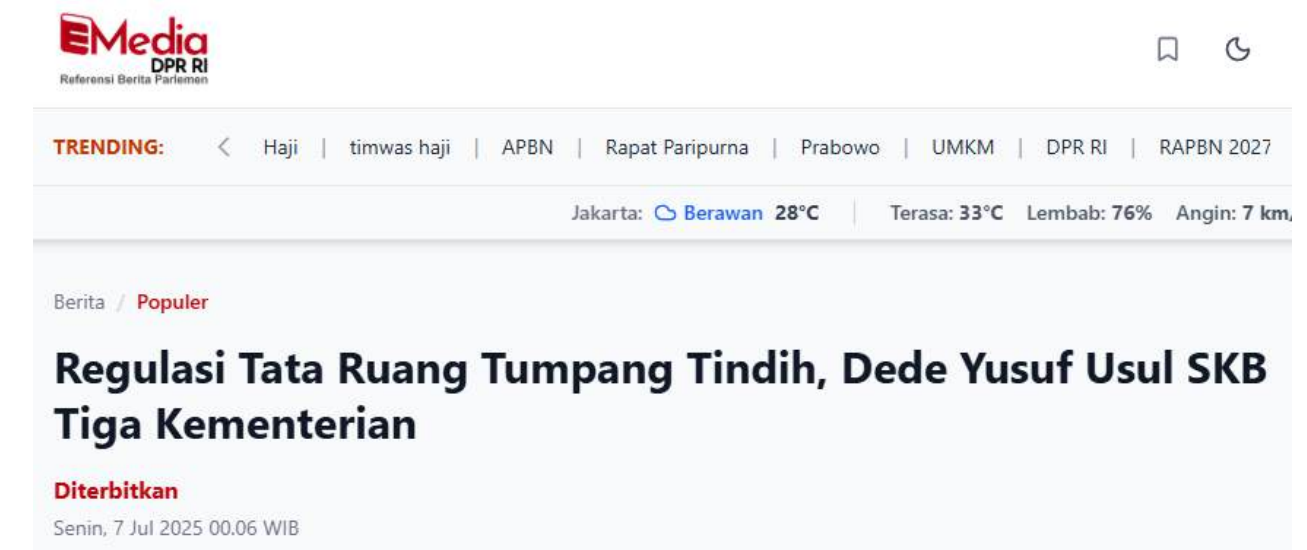
Masalah Sistem dan Regulasi

- Tumpang Tindih Regulasi

Banyak aturan yang saling bertentangan sehingga menimbulkan kebingungan dan celah hukum.

- Kapasitas Lembaga

Keterbatasan SDM, anggaran, dan infrastruktur menghambat penegakan hukum.



why can't we be
friends



Tantangan Modern dan Sosial

- Kejahatan Siber

Perkembangan teknologi lebih cepat dibanding adaptasi regulasi hukum.

- Kesenjangan Akses

Masyarakat di daerah terpencil masih sulit mendapatkan akses keadilan.



Home > News > Indonesia

Polisi Terima 2.597 Laporan Kejahatan Siber, Kerugian Capai Rp24,3 M

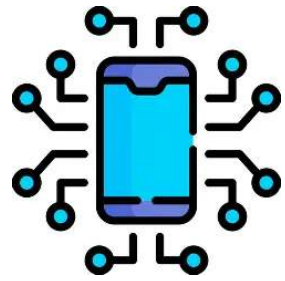
02 Nov 2025, 09:21 WIB

Dwifantya Aquina



Upaya Reformasi dan Penegakan Hukum

Adapun Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum adalah :



Digitalisasi Hukum: Menggunakan teknologi untuk transparansi, seperti e-Court atau portal pelaporan terpadu.



Reformasi Regulasi: Mencabut atau merevisi undang-undang yang sudah tidak relevan dan membuat aturan yang responsif terhadap zaman (seperti yang dilakukan Nadiem).



INTEGRITY

Peningkatan Integritas Aparat: Pengawasan ketat oleh lembaga independen (Kompolnas, Komisi Yudisial).



Edukasi Hukum Sejak Dini: Memasukkan kesadaran hukum dalam kurikulum pendidikan.

Kesimpulan



Pilar Keberhasilan

Hukum yang kuat bergantung pada sinergi antara substansi yang adil, integritas aparat (Polri, Jaksa, MA, KPK), serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.



Tantangan Strategis

Mafia hukum, korupsi internal aparat, dan regulasi yang tumpang tindih merupakan hambatan nyata yang harus diatasi untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh rakyat.



Upaya Reformasi

Masa depan hukum Indonesia bertumpu pada digitalisasi (e-Court), peningkatan transparansi, pendidikan hukum sejak dini, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sosial.

Terima kasih



imgflip.com

